

ORGANO LEGISLATIVO

DECRETO No. 175

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

- I.- Que mediante Decreto Legislativo No. 789, de fecha 26 de enero de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 56, Tomo 322, de fecha 21 de marzo del mismo año, se emitió la Ley de Protección del Emblema de la Cruz roja, que requiere ser modificada sustancialmente para responder a la realidad política y social que vive el Estado Salvadoreño;
- II.- Que la República de El Salvador ha ratificado los Convenios de Ginebra de 1949, así como los respectivos Protocolos adicionales de 1977, en materia de Derecho Internacional Humanitario;
- III.- Que mediante Decreto Legislativo No. 2233, de 10 de octubre de 1956, publicado en el Diario Oficial de fecha 22 del mismo mes y año, el Gobierno de El Salvador, reconoció la existencia de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Salvadoreña como Institución Autónoma de utilidad y beneficencia pública;
- IV.- Que es necesario la delimitación del empleo del emblema y nombre de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja en el ámbito nacional, de determinar taxativamente los supuestos que autorizan su empleo, las personas e instituciones autorizadas para ello y los encargados de conferir autorizaciones y regular administrativamente su uso, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflictos armados de carácter internacional y no internacional, de conformidad con las estipulaciones de los Convenios antes mencionados;
- V.- Que en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, el Gobierno de El Salvador tiene la obligación de dictar normas especiales que protejan contra todo uso indebido que se haga del nombre y el emblema de la Cruz Roja, por lo que es procedente la emisión de la Ley de Protección del Emblema de la Cruz Roja;
- VI.- Que en vista de que la actual Ley de Protección del Emblema de la Cruz Roja no responde a la realidad político social salvadoreña, y que tal normativa debe regular la protección del emblema de la Cruz Roja y Media Luna Roja, tanto en tiempo de conflicto armado como en tiempo de paz, es necesario decretar una nueva Ley que esté apegada a las actuales exigencias de la sociedad salvadoreña, y que dé una protección más global al emblema y nombre de la Cruz Roja y Media Luna Roja;

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de los Ministros de Relaciones Exteriores, Interior, de la Defensa Nacional, de Salud Pública y Asistencia Social, de Educación y de Seguridad Pública y Justicia,

DECRETA, la siguiente:

LEY DE PROTECCION DEL EMBLEMA Y EL NOMBRE DE LA CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA**CAPITULO I****DE LA NATURALEZA, FINES Y USOS**

Art. 1.- Los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como los vocablos "Cruz Roja", "Cruz de Ginebra" y "Media Luna Roja", sólo pueden ser usados para los fines previstos en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977; es decir, por el personal, unidades de transporte, materiales y establecimientos que sean propiedad de los servicios de sanidad pertenecientes a la Fuerza Armada, a los Capellanes adscritos a ella; los que pertenezcan a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, quien en adelante se denominará "Cruz Roja Salvadoreña"; el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de acuerdo a los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja; así como todas aquellas personas o instituciones autorizados en la presente Ley.

El emblema de la Cruz Roja y la Media Luna Roja sobre fondo blanco está destinado esencialmente para distinguir las personas y bienes que se benefician de la protección de los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales de 1977.

El emblema y el nombre de la Cruz Roja ha sido concebido exento de toda significación racial, religiosa, política, social, cultural y comercial puesto que debe abarcar a todas las personas sin distinción alguna.

El emblema de la Cruz Roja compuesto por una cruz roja de Ginebra tendrá dos usos: Uno protector, cuyas dimensiones establecidas por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales.

CAPÍTULO II**DEL USO DEL EMBLEMA PROTECTOR**

Art. 2.- El emblema protector que consiste en la Cruz Roja o Cruz de Ginebra sobre fondo blanco, recibe una connotación jurídica en el Derecho Internacional a partir de su inclusión en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, y como consecuencia debe ser respetado por las Partes en conflicto.

El emblema utilizado a Título protector está destinado para señalar que las personas y bienes están bajo la protección de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, otorgándoles la inmunidad correspondiente.

Art. 3.- En tiempo de conflicto armado de carácter internacional y no internacional, el Estado y Gobierno de El Salvador por medio de la Fuerza Armada autorizará el uso del emblema de la Cruz Roja a título protector al personal médico, hospitales y demás unidades sanitarias civiles de la Cruz Roja Salvadoreña como de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja extranjeras destinados, en particular, al transporte y a la asistencia de los heridos, enfermos, inválidos, mujeres en estado de gravidez y demás víctimas del conflicto sin más restricción que la imparcialidad y la gratuidad de los servicios.

Queda establecido que, según los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, los servicios de Sanidad Militar de la Fuerza Armada de El Salvador pueden utilizar en sus unidades, instalaciones, personal y otros equipos el emblema protector.

Asimismo, en tiempo de conflicto armado de carácter internacional o no internacional, la Cruz Roja Salvadoreña sólo puede utilizar el emblema anterior para proteger sus instalaciones, personal, material y equipos que le permitan desplegar su labor humanitaria relacionada con dichas situaciones.

Art. 4.- El emblema utilizado a Título protector deberá ser identificable desde tan lejos como sea posible. Será tan grande como las circunstancias lo justifiquen y se colocará en banderas o sobre una superficie plana y que sean visibles desde todas direcciones, inclusive desde cualquier altitud. El fondo será siempre blanco.

Los edificios pertenecientes a la Cruz Roja Salvadoreña o administrados por ella, serán señalados con el emblema protector en tiempo de conflicto armado y no deberá colocarse en ningún caso textos ajenos a él, así como dibujos de cualquier naturaleza. El fondo será siempre blanco.

Art. 5.- En caso de conflicto armado de carácter internacional y no internacional, los miembros de la Cruz Roja Salvadoreña preparados para ser puestos a disposición del servicio de sanidad militar de la Fuerza Armada de El Salvador, deberán llevar emblema protector específicamente en un brazal de color blanco con la cruz roja colocado en el brazo izquierdo, y cuando se hallen efectivamente bajo la autoridad de dicho servicio, lo llevarán conforme a lo establecido en los Convenios de Ginebra y sus respectivos Protocolos.

Asimismo, deberán portar un documento que los identifique como miembros de Cruz Roja Salvadoreña.

Art. 6.- En caso de conflicto armado con carácter internacional en los territorios ocupados o en las zonas de operaciones militares, los miembros del personal de los hospitales civiles podrán ser autorizados por la Fuerza Armada de El Salvador, a llevar el emblema protector, específicamente colocado en el brazo izquierdo, de conformidad a lo establecido en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales.

CAPÍTULO III**DEL USO DEL EMBLEMA INDICATIVO**

Art. 7.- En cuanto al uso del emblema indicativo utilizado por la Cruz Roja Salvadoreña se entenderá descrito de la siguiente manera: Dos círculos concéntricos de color negro, entre el círculo mayor y el menor figurará la leyenda "Cruz Roja Salvadoreña", y en la parte inferior entre ambos círculos figurará el año de fundación 1885 separado de la leyenda anterior por dos guiones de color negro. En el centro del círculo menor figurará el emblema de la Cruz Roja.

No se colocará en caso alguno textos ajenos a él, así como dibujos de cualquier naturaleza. El fondo será siempre blanco.

Queda expedito el derecho de la Cruz Roja Salvadoreña de establecer y regular al interior de su organización por medio de su reglamento interno el uso y descripción de los emblemas a utilizar por sus cuerpos filiales o unidades; sin embargo deberá vigilarse su utilización con el fin de que no sea realizado acto alguno que pueda ir en menoscabo de la representatividad del emblema ni disminuir el respeto que le es debido, de conformidad a lo establecido en los Convenios de Ginebra, los Protocolos Adicionales y la presente Ley.

Asimismo, la Cruz Roja Salvadoreña, en caso de disturbios o tensiones de carácter interno, podrá utilizar su emblema indicativo en grandes dimensiones para señalar el personal, los materiales y los equipos que le permiten desplegar su labor humanitaria en relación con dichas situaciones.

CAPÍTULO IV**DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA**

Art. 8.- El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como su personal autorizado en el país pueden hacer uso del emblema protector de la Cruz Roja en cualquier tiempo y para todas sus actividades, así como pueden utilizarlos en cualquiera de los bienes de las instituciones mencionadas.

CAPITULO V
DE LA SOCIEDAD NACIONAL

Art. 9.- Se reserva el color blanco con el emblema de la Cruz Roja para los vehículos de transporte de la Cruz Roja Salvadoreña, así como aquellos pertenecientes a los hospitales de la Fuerza Armada, debiendo éstos utilizar la razón social y el distintivo de sanidad militar claramente visibles.

Asimismo, podrán hacer uso de la reserva mencionada en el inciso anterior el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de la Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja, y las Sociedades extranjeras debidamente autorizadas.

Art. 10.- La Cruz Roja Salvadoreña tiene la libertad de utilizar el emblema indicativo de la Cruz Roja, con el objeto de apoyar sus campañas de recolección de fondos, en hojas de propaganda o carteles publicitarios acompañados por el nombre de la sociedad, por un texto o por un dibujo de propaganda.

La Cruz Roja Salvadoreña aplicará el Reglamento y sus modificaciones sobre el uso del emblema de la Cruz Roja y Media Luna Roja por las Sociedades Nacionales, adoptado por las diferentes Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja.

Art. 11.- Los objetos puestos en venta y ofrecidos por la Cruz Roja Salvadoreña, pueden llevar el emblema indicativo, el que tendrá utilización decorativa, acompañado por el nombre de la Sociedad Nacional y sus dimensiones serán lo más reducidas posibles, así como fabricadas en un material perecedero; en general serán de tal forma que no pueda sugerir que la persona que lo lleva pertenece a la Cruz Roja Salvadoreña y que no pueda ser utilizado ulteriormente de manera indebida.

Art. 12.- El emblema indicativo de la Cruz Roja Salvadoreña puede figurar libremente sobre medallas y otros estímulos de agradecimiento, a condición de que el texto indique el significado de la medalla o precise el homenaje tributado por medio de ella.

Art. 13.- La Cruz Roja Salvadoreña utilizará su emblema indicativo y su nombre para marcar los abastecimientos consignados por cualquier vía, con el fin de socorrer a las víctimas.

Art. 14.- La Cruz Roja Salvadoreña podrá cooperar con otras instituciones u organizaciones de socorro en acciones humanitarias, pero bajo ninguna circunstancia puede compartir con ellos su nombre o su emblema.

CAPITULO VI
DEL REGIMEN DE ACCION

Art. 15.- Quien, sin la autorización correspondiente haga uso del emblema de la Cruz Roja, Media Luna Roja o los términos "Cruz Roja", "Cruz de Ginebra", o "Media Luna Roja", o de cualquier otro signo o palabra que sea una imitación o pueda prestarse a confusión con dichos emblemas o términos será sancionado de acuerdo a la legislación penal vigente; asimismo, quien haga figurar estos emblemas o palabras en rótulos, carteles, anuncios, prospectos o papeles de comercio, o los ocupe en mercancías o en el embalaje de éstos, o venda u ofrezca en venta o distribuya mercadería de esta modo marcados, se procederá a su inmediato decomiso sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes.

Quien utilice el emblema para motivos pífidos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 37, literal "d" del Protocolo Adicional I, será sancionado conforme a lo establecido en la ley penal vigente.

Para los efectos de la presente Ley se entenderá por autorizados aquellos casos que comprenden la presente Ley.

La Fiscalía General de la República iniciará proceso de oficio contra cualquier persona natural o jurídica que infrinja los preceptos contemplados en esta Ley.

Asimismo, la Cruz Roja Salvadoreña o cualquier persona natural o jurídica tendrá derecho a interponer demandas judiciales contra quienes infrinjan lo establecido en la presente Ley.

Art. 16.- El Centro Nacional de Registros no autorizará la inscripción de dibujos, logotipos, textos o modelos industriales o de cualquier otro tipo contrarios a la presente Ley.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Art. 17.- Las regulaciones de la presente Ley, son igualmente válidas y aplicables a la Media Luna Roja, emblema equivalente a la Cruz Roja, según el inciso segundo del Artículo 38 del I Convenio de Ginebra.

Art. 18.- Las disposiciones de la presente Ley prevalecerán sobre cualesquiera otra que la contrarie.

Art. 19.- Derógase el Decreto Legislativo No. 789, de fecha 26 de enero de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 56, Tomo 322 del 21 de marzo de 1994, que contiene la Ley de Protección del Emblema de la Cruz Roja.

Art. 20.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación del Diario Oficial.

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
PRESIDENTE.

WALTER RENE ARAUJO MORALES,
VICEPRESIDENTE.

JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,
VICEPRESIDENTE.

CARMEN ELENA CALDERON DE ESCALON,
SECRETARIA.

JOSE RAFAEL MACHUCA ZÉLAYA,
SECRETARIO.

ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,
SECRETARIO.

WILLIAM RIZZIERY PICHINTE,
SECRETARIO.

RUBEN ORELLANA,
SECRETARIO.

AGUSTIN DIAZ SARAVIA,
SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil.

PUBLIQUESE,

FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ,
Presidente de la República.

MARIA EUGENIA BRIZUELA DE AVILA,
Ministra de Relaciones Exteriores.

MARIO ACOSTA OERTEL,
Ministro del Interior.

JUAN ANTONIO MARTINEZ VARELA,
Ministro de la Defensa Nacional.

JOSE FRANCISCO LOPEZ BELTRAN,
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social.

ANA EVELYN JACIR DE LOVO,
Ministra de Educación.

FRANCISCO RODOLFO BERTRAND GALINDO,
Ministro de Seguridad Pública y Justicia.

DECRETO No. 208

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

- I.- Que la Red Vial Nacional es un bien público y un patrimonio necesario, que sirve y pertenece a la Nación, cuyo buen estado es vital para la consecución del desarrollo económico y social del país;
- II.- Que para los usuarios, así como para la economía de la Nación, una Red Vial Nacional en buen estado representa sustanciales beneficios en términos de ahorro en consumo de combustible, repuestos, reparaciones de vehículos, pérdida de tiempo de los usuarios, disminución de accidentes y optimización en el uso de los recursos públicos; por lo que constituye un factor determinante en la competitividad y productividad de la industria, comercio, agricultura, turismo y demás sectores productivos de la sociedad;
- III.- Que en la actualidad el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano no alcanza a cubrir las necesidades de conservación vial; lo cual es un factor que acelera el deterioro de la Red Vial Nacional, impactando negativamente en los usuarios, en los sectores productivos y en los intereses nacionales de desarrollo;
- IV.- Que es prioritario para los intereses nacionales introducir mecanismos modernos de financiamiento y gestión de la conservación de la Red Vial Nacional que permita la sostenibilidad de las inversiones realizadas y las que se harán en el futuro.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano y de los diputados Julio Antonio Gamero Quintanilla, Carmen Elena Calderón de Escalón, Walter René Araujo Morales, Carlos Antonio Borja Letona, Renato Antonio Pérez, Roberto José D'Aubuisson Munguía, Mauricio López Parker, Rodrigo Avila Avilés, René Mario Figueroa, Norman Noel Quijano González, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Juan Duch Martínez, Juan Miguel Bolaños Torres, Joaquín Edilberto Iraheta, Martín Francisco Antonio Zaldivar Vides, José Mauricio Quinteros

...2

Cubías, Ósmín López Escalante, Nelson Funes, Hector Nazario Salaverría Mathies, Roberto Villatoro, Jesús Grande, Douglas Alejandro Alas García, Willian Rizziery Pichinte, Louis Agustín Calderón Cáceres, Hermes Alcides Flores Molina, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Carlos Armando Reyes Ramos, Rafael Hernán Contreras Rodríguez, Julio Eduardo Moreno Niños, Alejandro Dagoberto Marroquín, Román Ernesto Guerra, José Rafael Machuca Zelaya, José Antonio Almendáriz Rivas, Elizardo González Lovo, Rubén Orellana, Noel Orlando González, Mario Antonio Ponce, Carlos Walter Guzmán, Isidro Antonio Caballero, José Francisco Merino López, Ciro Cruz Zepeda Peña, René Aguiluz Carranza, Alfonso Arístides Alvarenga, Agustín Díaz Saravia, David Humberto Trejo, Mauricio Hernández Pérez, José Tomás Mejía Castillo, Horacio Humberto Ríos y Gerardo Antonio Suvillaga.

DECRETA la siguiente:

LEY DEL FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

TÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO ÚNICO

ASPECTOS GENERALES

Objeto de la Ley

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer el marco legal para el financiamiento y gestión de la conservación de la Red Vial Nacional Prioritaria Mantenible, la cual se define posteriormente.

Declaración de Interés Público

Art.2.- Declárase de necesidad e interés público la conservación vial, la cual es una actividad pública y prioritaria del Estado, así como todos los actos conducentes a la consecución de los objetivos plasmados en la presente Ley.

Definiciones

Art. 3.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes conceptos:

- 1- **Conservación Vial:** Amplio conjunto de actividades destinadas a preservar en forma continua y sostenida el buen estado de las vías terrestres de comunicación, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. La conservación comprende actividades tales como el mantenimiento rutinario y periódico, la señalización, así como las labores de mantenimiento de puentes y obras de paso. El mantenimiento rutinario se refiere a la reparación localizada de pequeños defectos en la calzada y el pavimento; nivelación de superficies sin pavimentar y hombros; el mantenimiento regular del drenaje, los taludes laterales, los bordes, los dispositivos para el control de tránsito y otros elementos accesorios, la limpieza de fajas de derecho de vía y el control de la vegetación, por su naturaleza se aplica dicho mantenimiento una o más veces al año. En términos generales el mantenimiento periódico es el que se refiere al tratamiento y renovación de la superficie, sus períodos de aplicación son mayores de un año. La conservación no comprende la construcción de vías nuevas, tampoco la reconstrucción, rehabilitación total o mejoramiento de la capacidad para elevar su nivel de servicio; dichas actividades serán atribuciones del Ministerio de Obras Públicas, en aquellas vías de su competencia, de conformidad a lo establecido en la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales.
- 2- **Red Vial Nacional Prioritaria:** Conjunto de carreteras pavimentadas y caminos no pavimentados bajo la competencia del Gobierno Nacional, cuyo propósito fundamental es comunicar adecuadamente a los municipios del país, y a éste con el resto de la región centroamericana. La Red Vial Nacional Prioritaria se integra de la siguiente manera:
 - 1) Carreteras Pavimentadas, las cuales se subdividen en especiales, primarias y secundarias, de conformidad a lo que establece la ley de la materia;
 - 2) Camino Principal no Pavimentado, el cual conecta el municipio con la principal carretera pavimentada o municipios entre sí, así como otros tramos de prioridad nacional esenciales para el desarrollo agropecuario, turístico y económico del país; y
 - 3) El conjunto de puentes y obras de paso comprendidas en las referidas carreteras y caminos.

- 3- Red Vial Nacional Prioritaria Mantenible: Conjunto de vías de la Red Vial Nacional Prioritaria, en buen y regular estado. La definición de dicha red será hecha periódicamente a partir de estudios técnicos contratados por esta entidad y con la debida coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano.

TÍTULO II

DEL FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

CAPÍTULO I

CREACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Creación del Fondo de Conservación Vial

Art. 4.- Créase el Fondo de Conservación Vial, que en adelante podrá abreviarse FOVIAL, como una entidad de derecho público, de carácter técnico, de utilidad pública, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, tanto en lo financiero como en lo administrativo y presupuestario. Para el ejercicio de sus atribuciones que se establecen en esta Ley, su domicilio será la ciudad de San Salvador, pero podrá establecer dependencias en cualquier parte de la República.

Responsabilidad

Art. 5.- El FOVIAL tendrá como responsabilidad administrar eficientemente los recursos financieros que le corresponden, realizar un nivel adecuado de servicio de conservación en la Red Vial Nacional Prioritaria Mantenible, mantener una adecuada comunicación con los usuarios de las vías y dar cuenta pública de sus acciones al menos una vez al año.

CAPÍTULO II OBJETIVOS

Objetivos fundamentales

Art. 6.- Los objetivos fundamentales del FOVIAL son:

1. Velar por su sostenibilidad financiera así como por la eficiencia y eficacia institucional;
2. Propiciar una gestión de conservación vial caracterizada por su proactividad, la transparencia en su administración, la calidad en el servicio y la atención al usuario;
3. Asegurar un nivel adecuado de conservación vial, tomando como base los estándares técnicos que establezca el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, en su carácter de ente normativo;
4. Fomentar la participación de los usuarios de la infraestructura vial a través de diferentes modalidades y mantener hacia ellos una política de comunicación responsable en todo lo referente a la gestión institucional; y
5. Promover la participación del sector privado en las actividades de conservación vial basada en principios de competitividad empresarial y transparencia.

CAPÍTULO III ORGANIZACIÓN

Estructura Orgánica

Art. 7.- El FOVIAL tendrá la siguiente estructura orgánica básica:

1. El Consejo Directivo
2. La Dirección Ejecutiva
3. Las Unidades Operativas y de Asesoría

Para tratar aspectos de interés de diferentes sectores de la sociedad vinculados al tema de la gestión de la conservación vial o de aspectos que pudieran contribuir a alcanzar los objetivos del FOVIAL, el Consejo Directivo podrá constituir Comités Externos. Dichos Comités tendrán un carácter técnico, consultivo y propositivo, una duración definida y no podrán ejercer atribuciones más allá que las contempladas en esta ley.

...6

Integración del Consejo Directivo

Art. 8.- El Consejo Directivo se integrará de la siguiente manera:

1. El Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano;
2. Un representante del Ministro de Economía;
3. Tres representantes de los usuarios de la Red Vial, de diferentes gremiales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, los cuales deberán provenir del sector comercio, industria, agropecuario o de servicios; y
4. Dos representantes de los usuarios nombrados por el Presidente de la República.

La pertenencia al Consejo Directivo es indelegable.

Miembros Suplentes

Art. 9.- Por cada miembro propietario del Consejo Directivo habrá un suplente que lo sustituirá en su ausencia con los mismos derechos y facultades. El suplente del Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano será el Viceministro de Obras Públicas.

Presidencia del Consejo Directivo

Art. 10.- El Presidente del Consejo Directivo será el Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano. El Vicepresidente será elegido entre sus miembros, quien actuará en calidad de Presidente en funciones ante la ausencia justificada del primero.

Nombramiento del Consejo Directivo

Art. 11.- Para el nombramiento de los miembros del Consejo Directivo, exceptuando el Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, se observarán los siguientes criterios generales:

1. El representante propietario y suplente del Ministerio de Economía serán nombrados por el Ministro respectivo;

2. Los representantes propietarios y suplentes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada serán nombrados directamente por dicha gremial a partir de procesos de consultas y participación de las gremiales que la conforman. Los representantes deberán ser socios activos de la entidad que representan; y
3. Los representantes de los usuarios nombrados por el Presidente de la República deberán ser personas de reconocida capacidad y credibilidad ante la sociedad.

Período de Funciones

Art. 12.- Los representantes propietarios y suplentes, excepto el Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, ejercerán sus funciones por períodos de tres años, pudiendo ser reelegidos únicamente por un período adicional.

Causales de Remoción

Art. 13.- Los miembros del Consejo Directivo únicamente podrán ser removidos o reemplazados, por solicitud razonada de la instancia que los nombró o de los usuarios, cuando haya conflicto de interés, por indicios claros de haber perdido la representatividad de su sector, por presentarse cualquiera de las inhabilidades referidas en esta Ley o cuando haya faltado sin causa justificada a tres sesiones del Consejo en un mismo año.

Derecho a Dietas

Art. 14.- Los representantes propietarios o suplentes en funciones, excepto el Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano y el Viceministro de Obras Públicas, que asistan a las reuniones tendrán derecho a las dietas de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley. En ningún caso se pagarán dietas por más de dos reuniones al mes. Las dietas formarán parte de los gastos administrativos del FOVIAL.

Validez de las Sesiones

Art. 15.- Se requiere por lo menos la concurrencia de cuatro representantes propietarios o suplentes en funciones, para que el Consejo Directivo pueda sesionar válidamente. A dichas sesiones pueden concurrir cada representante propietario con su respectivo suplente, actuando en estos casos el primero con voz y voto, y el segundo únicamente con voz. Los representantes suplentes reemplazarán a los propietarios, con voz y voto, en los casos de excusa, ausencia o impedimento temporal, con los mismos derechos y facultades.

Adopción de Resoluciones

Art. 16.- Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple y en caso de empate, decidirá el Presidente del Consejo Directivo.

Requerimientos para ser Miembro del Consejo Directivo y Director Ejecutivo

Art. 17.- Para ser miembro del Consejo Directivo o Director Ejecutivo se requiere:

1. Ser de nacionalidad salvadoreña;
2. Tener título académico, preferentemente en las áreas de ingeniería civil, administración, economía, finanzas, derecho; con un mínimo de cinco años de experiencia en el sector público o privado;
3. Ser de reconocida y comprobada moralidad y honestidad; y
4. Presentar una declaración jurada certificada en la que se exprese no tener inhabilidades para ocupar el cargo.

Inhabilidades

Art. 18.- Son inhábiles para ser miembros propietarios o suplentes del Consejo Directivo o Director Ejecutivo:

1. Los que se encuentran vinculados con el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, por razones de relaciones comerciales, reclamos u obligaciones pendientes por incumplimiento de contratos;
2. Los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, del Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano o del Viceministro de Obras Públicas, de cualquier miembro propietario o suplente del Consejo Directivo o del Director Ejecutivo;
3. Las personas naturales, socios de una misma sociedad de personas o de capital o que formen parte de juntas directivas en sociedades que liciten o pretendan licitar al FOVIAL o al Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano;

4. Las personas naturales o jurídicas cuya actividad ordinaria sea objeto de contratación del FOVIAL o representen los intereses de aquellos; y
5. Los declarados en concurso o quiebra, que no hubieren obtenido su rehabilitación.

Sustitución de un Miembro del Consejo Directivo

Art. 19.- Cuando existan o sobrevengan en alguno de los miembros propietarios o suplentes del Consejo Directivo cualesquiera de las inhabilidades establecidas en el artículo anterior, o se diera cualquiera de las causales de remoción, el Presidente del Consejo, previo acuerdo del Consejo Directivo, lo pondrá en conocimiento del que hizo la designación y se realizará la sustitución de acuerdo al procedimiento establecido. En caso de renuncia o muerte, deberá seguirse el proceso normal de elección. En estos casos, el nuevo miembro del Consejo fungirá hasta el período que le restaba al miembro sustituido.

En los casos de sustitución referidos anteriormente, las decisiones tomadas por el Consejo Directivo serán válidas siempre que no hayan concurrido vicios en el consentimiento al momento del otorgamiento del acto.

Frecuencia de las Sesiones

Art. 20.- El Consejo Directivo sesionará mensualmente de forma ordinaria o las veces que lo estime pertinente; en ningún caso deberá ser menor de una reunión por mes. Podrá sesionar de forma extraordinaria cuando lo convoque el Presidente del FOVIAL o lo soliciten tres miembros propietarios.

Atribuciones del Consejo Directivo

Art. 21.- Son atribuciones del Consejo Directivo:

1. Establecer las estrategias, políticas y programas del FOVIAL orientadas a una gestión eficiente, eficaz, relevante, transparente y sostenible;
2. Controlar el funcionamiento general del FOVIAL y verificar su conformidad con los planes, programas, orientaciones y políticas adoptadas por el Consejo Directivo;

...10

3. Nombrar y remover al Director Ejecutivo;
4. Autorizar al Director Ejecutivo la celebración de los contratos, convenios o compromisos de la entidad, de conformidad a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública;
5. Formular, diseñar y poner en práctica la estructura interna del FOVIAL;
6. Aprobar los procesos técnicos y administrativos, planta de personal, activos y sus modificaciones;
7. Velar por que ingresen oportunamente al FOVIAL los recursos que le corresponden y ejercer las acciones conducentes para ello. Para tal efecto, el FOVIAL, deberá practicar las verificaciones y auditorías ante los agentes de retención;
8. Dar por unanimidad poderes especiales o exclusivos al Director Ejecutivo en casos que sea necesario. En esta circunstancia, el Director Ejecutivo únicamente podrá ejercer las atribuciones especiales para el propósito y duración que se le faculta;
9. Determinar el salario del Director Ejecutivo;
10. Conocer y aprobar las propuestas salariales para el personal del FOVIAL;
11. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos del FOVIAL;
12. Administrar con autonomía los recursos para la conservación vial;
13. Definir por votación unánime la política de manejo de efectivo;
14. Establecer relaciones con organismos nacionales o extranjeros para la colaboración técnica o financiera;
15. Aprobar todos los contratos necesarios para la consecución de los objetivos del FOVIAL;
16. Propiciar la transferencia de tecnología y la investigación en el campo de la infraestructura vial con organismos nacionales y extranjeros;

...11

DECRETO No. 208

17. Fiscalizar la ejecución de los contratos suscritos con terceros, y aprobar aquellos propuestos por el Director Ejecutivo, que sobrepasen la cantidad límite que establezca el Consejo Directivo;
18. Aprobar la memoria anual y los estados financieros del FOVIAL;
19. Conocer y resolver cualquier situación no prevista en la presente Ley, en cuyo caso se requerirá unanimidad de votos de la totalidad de los miembros; y
20. Garantizar que las auditorías se practiquen oportunamente y correspondan a los períodos indicados;

Atribuciones del Presidente del Consejo Directivo

Art. 22.- Corresponde al Presidente del Consejo Directivo:

- 1.- Representar en forma judicial y extrajudicial al FOVIAL, pudiendo otorgar poderes generales, judiciales, administrativos y especiales, previa autorización del Consejo Directivo;
- 2.- Presidir las sesiones del Consejo Directivo; y
- 3.- Suscribir los contratos celebrados por el FOVIAL, dentro de las facultades que le otorga esta ley, el Reglamento y el Consejo Directivo.

Atribuciones del Director Ejecutivo

Art. 23.- Son atribuciones del Director Ejecutivo:

- 1.- Dirigir, orientar, coordinar, vigilar y ejecutar las funciones que le son asignadas al FOVIAL, así como todas aquellas inherentes a su cargo;
- 2.- Dirigir y administrar el funcionamiento del FOVIAL y ejecutar las decisiones del Consejo Directivo;
- 3.- Ejecutar las políticas, programas y lineamientos del FOVIAL;

...12

DECRETO No. 208

- 4.- Proponer al Consejo Directivo el presupuesto y el plan anual del FOVIAL para ejecutarlo una vez aprobado;
- 5.- Participar en la reuniones del Consejo Directivo en carácter de Secretario, teniendo voz, pero no voto,
- 6.- Elaborar manuales e instructivos, de acuerdo a las indicaciones del Consejo Directivo;
- 7.- Seleccionar, contratar y remover al personal del FOVIAL, de acuerdo a los procedimientos respectivos;
- 8.- Someter a aprobación del Consejo Directivo los estados financieros auditados, así como la memoria anual de labores;
- 9.- Establecer sistemas de información gerencial que permitan un monitoreo objetivo y transparente de los proyectos, recursos y gestión del FOVIAL; y
- 10.- Diseñar y operar un sistema de información, servicio y relaciones con los usuarios de las vías, que permita a éstos conocer las condiciones y obras desarrolladas con los recursos del FOVIAL.

Comunicaciones y Capacitación

Art. 24.- El FOVIAL incluirá en su presupuesto la partida pertinente para financiar programas de divulgación, promoción, educación y comunicación con los usuarios de la infraestructura vial, así como para capacitar a sus funcionarios, con miras a fortalecer los programas en materia de conservación vial y la transferencia de tecnología.

Selección de Proyectos

Art. 25.- El FOVIAL definirá la política de inversión sobre la base de criterios técnicos, impacto de los proyectos en su área de influencia, criterios de priorización y disponibilidad de recursos. Dicha política será comunicada a la ciudadanía y estará a la disposición para la consulta de cualquier sector. En la selección de proyectos y priorización deberá estimularse la participación ciudadana y los mecanismos de consulta.

...13

CAPITULO IV ESTABLECIMIENTO DE LA CONTRIBUCIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL

Art. 26.- El Órgano Ejecutivo en el ramo correspondiente trasladará ahorro de sus transacciones en hidrocarburos para minimizar el impacto en los usuarios y garantizarle así al Fondo Vial, recursos permanente para su funcionamiento.

CAPITULO V RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Patrimonio

Art.27.- El patrimonio del FOVIAL estará constituido por:

- 1.- Un aporte inicial proveniente del Presupuesto General en concepto de capital fundacional el cual podrá ascender hasta TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE COLONES (¢350,000,000.00);
- 2.- Las transferencias de recursos que anualmente se deberán consignar en el presupuesto general en el Ramo de Obras Públicas;
- 3.- Aportes extraordinarios que por cualquier concepto le otorgue el Estado;
- 4.- Empréstitos, herencias, legados y donaciones nacionales o extranjeras destinadas a la consecución de los objetivos del FOVIAL;
- 5.- Las ganancias o rentas que produzcan la colocación de sus recursos en el sistema financiero o de valores;
- 6.- Cualquier otro ingreso aprobado para tal efecto que tenga relación directa con el deterioro de la Red Vial Nacional; y
- 7.- Los bienes muebles, inmuebles y valores adquiridos al inicio de sus funciones o durante su operación